

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	△	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△

(신분상 △△, 행정상 통보)

제 목 계약 추진 절차 이행 소홀

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

○ 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제27조(재공고입찰과 수의계약) 제3항에 의거 『재난 및 안전관리 기본법』 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조에 따라 경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우 동법 시행령 제20조제2항에 따른 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 할 수 있음

2. 현황 및 지적내용

○ △△△는 “2021년 훼손지 항(포구) 거머리말 이식 및 모니터링 용역”을 추진하면서, 나라장터에 2021.05.26. 공고한 후 2021.06.01. 개찰결과 2인[(주)△△△△△△△△, (주)△△△△△]이 해당 계약에 응찰하였으나,

- 해당 공고에 응찰한 입찰자(2인) 모두 낙찰하한선 미달로 1차 경쟁입찰이 유찰됨

(단위: 천원)

용역명	계약금액	계약기간
2021년 훼손지 항(포구) 거머리말 이식 및 모니터링 용역	133,000	‘21.6.15. ~ ‘21.12.11.

- △△△는 관련 법에 의거 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰가자 1인 뿐인 경우에는 재공고 입찰없이 수의계약을 할 수 있음에 따라 2차 경쟁입찰 절차를 이행하여야 함에도,
- 해당 계약담당자는 재난 등 국가의 경제위기를 극복하기 위한 경우에는 입찰자가 2인 이상일 경우에도 재공고입찰을 실시하지 않더라도 수의계약을 체결할 수 있다고 잘 못 판단함에 따라,
 - 2차 경쟁입찰 절차를 이행하지 않고, △△ △△시 소재 (주)△△△△과 1인 수의계약을 체결한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련
- ※ 신분상 처분은 별도 조치 예정